

CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 94/2025/QCĐG-CNĐGVN

V/v: Ban hành quy chế cuộc đấu giá

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Xe ô tô con TOYOTA, biển số: 52F-0656

Tài sản 2: Xe ô tô MITSUBISHI, biển số: 57K-9393

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2025/HĐDVĐG/CNĐGVN ngày 11/02/2025 ký giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn và Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2025/HĐDVĐG/CNĐGVN/PL01 ngày 27/02/2025 ký giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn và Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ các văn bản pháp luật, pháp lý khác có liên quan.

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên, bao gồm các điều khoản, cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên tổ chức: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0108764561-001.

- Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

ĐIỀU 2. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên Cơ quan: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn.

- Địa chỉ: Số 69 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

ĐIỀU 3. TÊN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, NƠI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, NGUỒN GỐC TÀI SẢN



1. Tên tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Xe ô tô con TOYOTA, biển số: 52F-0656

Đặc điểm chi tiết:

- Loại xe: Ô tô con
- Nhân hiệu: TOYOTA
- Số loại: COROLLAALIS
- Số máy: 1ZZ-4716780
- Số khung: ZZE122-7509181
- Màu sơn: Đen
- Năm, nước sản xuất: 2007, Việt Nam
- Số chỗ ngồi: 5 chỗ ngồi

Tài sản 2: Xe ô tô MITSUBISHI, biển số: 57K-9393

Đặc điểm chi tiết:

- Loại xe: ô tô chở tiền
- Nhân hiệu: MITSUBISHI
- Số loại: PAJERO
- Số máy: 6G72-SG6427
- Số khung: JMYLNV73W6J-000314
- Màu sơn: Bạc
- Năm, nước sản xuất: 2005, Nhật Bản
- Số chỗ ngồi: 5 chỗ ngồi

Lưu ý: Bán nguyên lô

2. Nơi có tài sản đấu giá: Số 69 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

3. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thuộc quyền quản lý của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

ĐIỀU 4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Người tham gia đấu giá đăng ký xem tài sản hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại Công ty đấu giá. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn phối hợp cùng Công ty đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem hiện trạng tài sản hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong giờ hành chính.

Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 06, 07, 10/03/2025.

Địa điểm xem tài sản: Tại số 69 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

Lưu ý:

- Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân, Người có tài sản sẽ tổ chức cho các khách hàng xem hiện trạng tài sản theo danh sách do Công

ty đấu giá cung cấp hoặc theo giấy giới thiệu Công ty đấu giá đã cung cấp cho những người có nhu cầu xem tài sản;

- Xem tài sản không là điều kiện bắt buộc đối với người tham gia đấu giá, do đó khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ các tính chất, đặc điểm, số lượng và chất lượng tài sản đấu giá hoặc tự cam kết về việc không có nhu cầu xem hiện trạng tài sản, chấp nhận danh mục tài sản như mô tả tại hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xem tài sản do khách hàng tự chi trả.

ĐIỀU 5. NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ; NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Thời gian bắt đầu: 08h00' ngày 04/03/2025.

Thời gian hết hạn: 17h00' ngày 11/03/2025.

Lưu ý: Thời gian tính trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật.

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Ô số 6, tầng 1, Toà nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.35174055.

ĐIỀU 6. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tổng giá khởi điểm: 255.165.300 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Lưu ý: Lệ phí trước bạ và chi phí/phi/lệ phí liên quan khác đăng ký lần đầu theo quy định như: phí biển số; Phí đăng kiểm; Phí đăng ký xe; Bảo hiểm TNDS bắt buộc, phí đường bộ: do khách hàng trúng đấu giá chịu (tính từ ngày giấy đăng kiểm hết hiệu lực).

(Viết bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi lăm ngàn, ba trăm đồng).

Trong đó:

- Tài sản 1: 149.625.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

(Viết bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

- Tài sản 2: 105.540.300 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

(Viết bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu, năm trăm bốn mươi ngàn, ba trăm đồng).

ĐIỀU 7. TIỀN MUA HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng.
(Viết bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).
2. Tiền đặt trước: 51.033.060 đồng.
(Viết bằng chữ: Năm mươi một triệu, không trăm ba mươi ba ngàn, không trăm sáu mươi đồng).
3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước
 - Thời gian bắt đầu: 08h00' ngày 04/03/2025.
 - Thời gian hết hạn: 17h00' ngày 11/03/2025 (báo có ngân hàng tính đến 17h00' ngày 11/03/2025).
4. Phương thức thanh toán tiền đặt trước: chuyển khoản theo thông tin như sau:
 - Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Số tài khoản: 1380206476;
 - Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Nghé;
 - Nội dung: "<Tên người tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá TS của VCB-CN Sài Gòn".

- **Ví dụ:** *Cty A/A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá TS của VCB-CN Sài Gòn".*

*** Lưu ý đối với người tham gia đấu giá:**

- Người tham gia đấu giá thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này, cụ thể: Chuyển đủ một lần số tiền đặt trước theo đúng quy định tại Thông báo đấu giá tài sản (*Quy chế cuộc đấu giá không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước 01 tài sản bằng nhiều giấy chuyển tiền riêng biệt*);
- Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không có bất kỳ thỏa thuận nào với người tham gia đấu giá về việc chấp thuận nộp tiền đặt trước sau thời điểm hết hạn hoặc nộp vào số tài khoản khác số tài khoản đã được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này. Chứng từ "**Báo có**" đến tài khoản của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh sau **16h00'** của ngày hết hạn mặc nhiên được coi là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá;
- Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước (*nếu có*) do khách hàng chịu phí theo mức quy định của các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng chuyển đến và chuyển đi.

ĐIỀU 8. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ 08h00' ngày 04/03/2025 đến 17h00'

ngày 11/03/2025.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Ô số 6, tầng 1, Toà nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân là công dân Việt Nam có đủ năng lực tài chính và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Các tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là “*người đăng ký tham gia đấu giá*”).

Trường hợp, có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con thì chỉ một doanh nghiệp đại diện cho nhóm Công ty tham gia đấu giá; Doanh nghiệp liên danh/liên kết/ hợp tác theo đúng quy định của pháp luật với một doanh nghiệp khác thì chỉ được một doanh nghiệp đại diện cho liên danh/liên kết tham gia đấu giá.

Người ký phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đơn vị tham gia đấu giá hoặc là cá nhân trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá (đối với tài sản cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá).

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, người tham gia đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo đấu giá tài sản, **Quy chế cuộc đấu này** để đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia theo khoản 6 Điều 8 Quy chế này.

Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

Nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá (Theo khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản)

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại:

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Ô số 6, tầng 1, Toà nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

Khách hàng tham gia đấu giá phải có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp (01 bộ hồ sơ là bản sao chứng thực hoặc bản photo có bản gốc đối chiếu), bao gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty ban hành);
- CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (đối với khách hàng cá nhân);
- Giấy đăng ký hoạt động được thành lập theo quy định pháp luật (đối với tổ chức);
- CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- Giấy ủy quyền bản chính, CCCD của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền);
- Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (khách hàng gửi bản chụp chứng từ vào hòm thư điện tử: daugiavnhcm@gmail.com để phục vụ việc đối soát nếu khoản tiền đặt trước được nộp sau khi đã nộp Hồ sơ tham gia đấu giá).

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá phải nộp đủ các tài liệu như nêu trên, mọi sự điều chỉnh giấy tờ hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn nộp hồ sơ chưa kết thúc;

- Người tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ là bản sao chứng thực hoặc bản photo có bản gốc đối chiếu.

ĐIỀU 9. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 09h00' ngày 14/03/2025

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt

Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá tài sản phải có mặt tại địa điểm tổ chức phiên đấu giá trước thời gian bắt đầu phiên đấu giá ít nhất 15 phút để làm thủ tục điểm danh vào phòng đấu giá. Các khách hàng đến trễ sẽ không được tham gia đấu giá.

Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về địa điểm tổ chức phiên đấu giá, Công ty sẽ thông báo kịp thời đến Người có tài sản và người đủ điều kiện tham gia đấu giá bằng văn bản chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá qua một trong các hình thức: Email hoặc số điện thoại khách hàng đã cung cấp trên phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

ĐIỀU 10. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. **Phương thức đấu giá:** Theo phương thức trả giá lên.

ĐIỀU 11. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA ĐẤU GIÁ; CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Tại phiên đấu giá, buổi công bố giá người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (các trường hợp bất khả kháng được áp dụng theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015).

- Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm các quy định: (1) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; (2) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (3) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; (4) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (5) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; (6) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (7) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (8) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan (Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản).

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định (Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản).

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (Điều 50 Luật Đấu giá tài sản).

- Từ chối kết quả trúng đấu giá sau (Điều 51 Luật Đấu giá tài sản).

ĐIỀU 12. ĐĂNG KÝ VÀ RÚT LẠI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐẤU GIÁ

1. Đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng có nhu cầu, đáp ứng đủ điều kiện theo Thông báo và Quy chế cuộc đấu giá phải chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

2. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá

- Trường hợp, người đã đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, nếu sau đó muốn rút lại việc tham gia đấu giá thì phải thông báo chậm nhất vào ngày hạn cuối tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

- Mọi trường hợp thông báo rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá chậm theo thời hạn quy định như trên thì việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá không được chấp nhận, khách hàng vẫn phải tham gia cuộc đấu giá.

ĐIỀU 13. BƯỚC GIÁ, PHIẾU TRẢ GIÁ HỢP LỆ VÀ PHIẾU TRẢ GIÁ KHÔNG HỢP LỆ

1. Bước giá: do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn quyết định, cụ thể là 10.000.000 đồng. Bước giá tối thiểu giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm.

Lưu ý: Trả theo nguyên tắc tròn bước giá, ví dụ: một, hai, ba, ... bước giá.

2. Phiếu trả giá hợp lệ

- Phiếu trả giá phải có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phiếu trả giá phải được điền đầy đủ những thông tin theo quy định về cách ghi phiếu trả giá.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có quyền từ chối nhận các phong bì đựng phiếu trả giá chưa được niêm phong và không ghi rõ thông tin tên người tham gia đấu giá trên phong bì. Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm niêm phong phiếu trả giá của mình.

- Phiếu trả giá được nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian quy định.

- Phiếu trả phải được ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật, hoặc ký và ghi rõ họ tên của người được ủy quyền hợp lệ, có đầy đủ giá trả bằng chữ và giá trả bằng số. Trường hợp giá trả trong phiếu trả giá viết bằng số không thống nhất giá với giá viết bằng chữ thì đấu giá viên căn cứ giá trả bằng chữ để xét giá, nếu giá trả bằng chữ không rõ nghĩa đấu giá viên tuyên bố là phiếu không hợp lệ và không được xét giá.

- Phiếu còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, rách nát, có giá trả hợp lệ. Tên khách hàng tham gia đấu giá trên phiếu trả giá phải trùng với tên khách hàng tham gia đấu giá ghi trên phong bì niêm phong.

- Khi Phiếu trả giá đã được bỏ vào thùng phiếu thì khách hàng không được rút lại phiếu trả giá với bất kỳ lý do nào (*Các trường hợp đổi phiếu chỉ được chấp nhận khi khách hàng chưa bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu và thời hạn bỏ phiếu chưa kết thúc, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm đối với những phiếu trả giá bị tẩy xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của khách hàng bên cạnh các thông tin được sửa chữa*).

- Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu trả giá có giá trả cao hơn giá khởi điểm cộng bước giá.

3. Phiếu trả giá không hợp lệ: Là phiếu trả giá không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên và không được xem xét trong việc xét trúng đấu giá. Các trường hợp trả giá không hợp lệ được xử lý theo quy định của pháp luật về đấu giá.

ĐIỀU 14. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH GHI PHIẾU TRẢ GIÁ, THỜI HẠN NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NIÊM PHONG, MỞ NIÊM PHONG THÙNG PHIẾU

1. Quy định về cách ghi phiếu trả giá

Người đăng ký tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá do Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cung cấp khi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, bao gồm các nội dung:

- Thông tin người trả giá;
- Thông tin người đăng ký tham gia đấu giá;
- Giá trả bằng số;
- Giá trả bằng chữ;
- Ngày, tháng, năm trả giá;
- Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật, hoặc ký và ghi rõ họ tên của người được ủy quyền hợp lệ (Giấy ủy quyền bản chính, CCCD của người được ủy quyền (*trường hợp ủy quyền*)).

2. Thời hạn nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ 8h00' ngày 06/03/2025 đến 17h00' ngày 11/03/2025. Tổ chức đấu giá tài sản sẽ từ chối nhận các phiếu trả giá được nộp sau 17h00' ngày 11/03/2025 kể cả trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước.

3. Trình tự, thủ tục niêm phong thùng phiếu

Hết thời hạn nộp phiếu trả giá, đại diện người có tài sản hoặc đại diện tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ kiểm đếm các phiếu trả giá được nộp và dán niêm phong thùng phiếu. Thùng phiếu được niêm phong bằng cách dán kín lỗ bỏ phiếu có ghi rõ tên tài sản đấu giá; Ngày, giờ tiến hành niêm phong; Giấy niêm phong có chữ ký của đại diện người có tài sản hoặc đại diện của tổ chức hành nghề đấu giá.

4. Trình tự, thủ tục mở niêm phong thùng phiếu

Tại phiên đấu giá (buổi công bố giá), Đấu giá viên mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

ĐIỀU 15. NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá đúng ngày, giờ theo Thông báo đã quy định.

- Tại phiên đấu giá, chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp của người đó mới được vào phòng tổ chức phiên đấu giá. Đối với tổ chức có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) đại diện tham gia đấu giá. Trường hợp ủy quyền, phải có giấy ủy quyền (01 bản gốc) và 01 bản CCCD/CMND sao y chứng thực của người được ủy quyền tham gia phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không sử dụng chất kích thích trước khi đến tham gia phiên đấu giá, không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá, không đi lại trong phòng đấu giá, không tự ý rời khỏi phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của đấu giá viên.

- Người tham gia đấu giá không sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác để trao đổi với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá khác trong khi tham dự phiên đấu giá; nếu phát hiện có hành vi gian dối, phá rối, cản trở cuộc bán đấu giá hoặc liên kết thông đồng đim giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá gây rối trật tự, quấy phá làm mất an ninh phòng đấu giá, đấu giá viên sẽ truất quyền tham gia đấu giá và yêu cầu Cơ quan Công an xử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 16. TRÌNH TỰ MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ, DIỄN BIẾN PHIÊN ĐẤU GIÁ VÀ KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Mở đầu phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu tài sản đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm;

- Thông báo bước giá;

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

2. Nguyên tắc xác định giá trúng đấu giá: là mức giá trả cao nhất trong phiên đấu giá của phiếu trả giá hợp lệ.

3. Diễn biến phiên đấu giá:

- Tại phiên đấu giá (buổi công bố giá), đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá.

- Đấu giá viên tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Trường hợp, có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trường hợp, trước khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục giữa những người tham gia đấu giá còn lại và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người tham gia đấu giá còn lại có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức tiếp tục phiên đấu giá để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu tất cả những người tham gia đấu giá còn lại không đồng ý đấu giá tiếp thì phiên đấu giá đó coi như không thành.

- Trường hợp, sau khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá:

+ Trường hợp có 01 người trả giá liền kề người trúng đấu giá: nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá thì người trúng đấu giá là người trả giá liền kề người từ chối kết quả trúng đấu giá;

+ Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá liền kề bằng nhau, cùng đáp ứng đủ điều kiện được chọn là người mua tài sản đấu giá thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá là người bốc được thăm trúng đấu giá;

+ Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá đó coi như không thành.

4. Biên bản đấu giá

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.

- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá

đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

5. Kết thúc phiên đấu giá

- Sau khi có kết quả của phiên đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo bằng văn bản cho Người có tài sản đấu giá về kết quả đấu giá.
- Thông báo ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, giá trúng đấu giá và các thông tin của người trúng đấu giá.

ĐIỀU 17. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá.
- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá.
- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá.
- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm.
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản.
- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp.
- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 Luật Đấu giá tài sản.

ĐIỀU 18. TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước đúng số tiền, quy cách và thời gian quy định.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

3. Khoản tiền đặt trước được xử lý như sau:

a) Những người không trúng đấu giá, không mua được tài sản, không vi phạm quy chế đấu giá bao gồm cả người rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định, được nhận lại 100% số tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

b) Kể từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá thành, biên bản đấu giá được lập, khoản “*tiền đặt trước*” của Người trúng đấu giá được chuyển thành “*tiền đặt cọc*” để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

ĐIỀU 19. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký Biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Việc ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết hai bên giữa bên trúng đấu giá và bên có tài sản đấu giá. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày biên bản đấu giá được lập, Người trúng đấu giá chủ động liên hệ với Người có tài sản để ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

4. Nếu quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không thanh toán tiền trúng đấu giá theo đúng thời hạn đã thỏa thuận thì được coi là từ chối mua tài sản, khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo nghĩa vụ ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ không được hoàn trả lại và thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 20. THANH TOÁN VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN ĐẤU GIÁ THÀNH

1. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá thanh toán 100% số tiền mua tài sản (sau khi căn trừ tiền đặt trước đã nộp cho Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM) cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn sẽ xuất hóa đơn theo quy định cho người trúng đấu giá.

2. Hình thức thanh toán tiền mua tài sản: nộp trực tiếp tại quầy giao dịch vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn:

- Tên người thụ hưởng: Vietcombank- CN Sài Gòn
- Số tài khoản: 3300.270301014
- Tại: VCB Sài Gòn

3. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ số tiền mua tài sản cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh

Sài Gòn theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (*Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn và người trúng đấu giá trong thời gian tối đa là 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá tài sản*) (Điều 46).

4. Địa điểm giao tài sản: 69 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

5. Phương thức giao tài sản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn trực tiếp bàn giao tài sản đấu giá và các giấy tờ liên quan cho người trúng đấu giá. Bên A xác định tình trạng tài sản bàn giao là đúng so với nội dung Bảng kê chi tiết tài sản đấu giá. Việc giao nhận tài sản phải được lập biên bản có chữ ký của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn, người mua được tài sản đấu giá và cơ quan hữu quan (nếu cần thiết).

ĐIỀU 21. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã nộp khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Liên hệ với Người có tài sản để đi xem hiện trạng tài sản đúng thời gian quy định, nghiên cứu kỹ bản Quy chế cuộc đấu giá này trước khi nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi khiếu nại thắc mắc, hay có sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản giải quyết trước thời hạn kết thúc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Nếu không có khiếu nại gì, coi như khách hàng đã chấp nhận thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại liên quan đến tài sản sau khi kết thúc thời hạn nộp Hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được giải quyết.

- Tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (*nếu có*) khi trúng đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá (hoặc người được ủy quyền) có mặt tại buổi công bố giá.

ĐIỀU 22. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định tại Quy chế này và Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025).

- Lập biên bản đấu giá để ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của phiên đấu giá.

- Không giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá; Không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, chủng loại cũng như sự thiếu đồng bộ, chi tiết phụ kiện (*nếu có*) kèm theo tài sản đấu giá.

ĐIỀU 23. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tài sản được đưa ra đấu giá trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem xét hiện trạng tài sản, tham khảo kỹ, đầy đủ về nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản. Vì vậy, Người có tài sản chỉ chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan

đến tài sản, bàn giao đúng hiện trạng tài sản như khách hàng đã tham khảo xem xét thực tế.

ĐIỀU 24. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Quyền

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ xác định quyền sở hữu tài sản của người trúng đấu giá.
- Được nhận bàn giao tài sản đấu giá theo đúng danh mục đã được cung cấp tại hồ sơ đấu giá tài sản và các giấy tờ pháp lý, hóa đơn... liên quan đến tài sản đấu giá.
- Được bồi thường thiệt hại nếu Người có tài sản bàn giao tài sản thiếu, không đúng số lượng, chủng loại như đã được mô tả tại danh mục tài sản đấu giá.
- Các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thanh toán tiền trúng đấu giá theo đúng thời gian thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Cử đại diện hợp pháp nhận bàn giao tài sản theo kế hoạch bàn giao của Người có tài sản đấu giá.
- Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, không để hư hỏng, mất mát, gây thiệt hại về tài sản của Người có tài sản trong quá trình nhận tài sản.
- Chịu mọi rủi ro, chi phí phát sinh do việc chậm nhận tài sản (nếu có) và chịu mọi chi phí về các khoản thuế, phí, lệ phí, phí khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 25. CHỊU RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG

Người có tài sản chịu rủi ro đối với tài sản đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người trúng đấu giá; người trúng đấu giá chịu rủi ro kể từ khi nhận bàn giao tài sản. Tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào xảy ra đối với tài sản đấu giá nói trên.

Phiên đấu giá này không thể thực hiện do các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, dịch họa, có yêu cầu ngừng mở phiên đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá, hủy bỏ hợp đồng khai thác tài sản đấu giá của Người có tài sản, Cơ quan chức năng có thẩm quyền ... Người có tài sản, Tổ chức hành nghề đấu giá, người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được khôi phục về nguyên trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 26. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Người thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá và các cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

Người có tài sản, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan.

Mọi trường hợp phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, trong trường hợp bản Quy chế này không quy định, tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định pháp luật khác liên quan.

Quy chế cuộc đấu giá được lập gồm 26 Điều, Thông báo đấu giá tài sản là một tài liệu không thể tách rời khỏi quy chế này.

**CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



TRƯỞNG CHI NHÁNH
Tô Đình Sang

